Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh (chị) có đồng tình với quyết định của Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Tòa án đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử Nguyễn Văn Hòa về các tội "Giết người" theo điểm n, g khoản 1 Điều 93, tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Câu hỏi 9 (1,5 điểm): Anh (chị) hãy chuẩn bị bản bào chữa cho Nguyễn Văn Hòa tại phiên tòa sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định như sau:

- Đối với tội Giết người: áp dụng điểm g, n khoản 1 Điều 93 BLHS tuyên phạt bị cáo tử hình;

Đối với tội Trộm cắp tài sản: áp dụng khoản 1 Điều 138 BLHS tuyên phạt bị cáo 2 năm tù.

Áp dụng Điều 50 BLHS tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là tử hình.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy soạn thảo giúp Nguyễn Văn Hòa đơn kháng cáo đối với bản án trên?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-36/240

Câu 1) Những thủ tục để tham gia bào chữa: Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữa, phiếu yêu cầu nhờ luật sư, thẻ luật sư, giấy chứng nhận hành nghề luật sư, giấy đăng ký hoạt động VPLS… **Ý kiến : đồng ý**

Câu 2) Những điểm cần lưu ý:

- Nguyên nhân, hoàn cảnh, điều kiện phạm tội
- Nguyên cứu biên bản điều tra đặc biệt là kết luận giám định pháp y.
- Xem xét trong hồ sơ có điểm gì mâu thuẫn không? ….

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) Tình tiết trên có ý nghĩa:

- Vết thương ở lưng trái không phải là do con dao dùng thái rau của anh Hoà gây ra
- Anh Hải bị đâm từ phía sau.

➔ Bước đầu có thể khẳng định anh Hoà không phải là người thực hiện hành vi phạm tội

Ý kiến : đồng ý (nhưng thắc mắc vậy ai là thủ phạm ? và tại sao ?)

Câu 4)

- Cần trao đổi với CQĐT
- Đề xuất dựng lại hiện trường để thực nghiệm điều tra

Ý kiến : đồng ý

Cần 5) Kiến nghị với ban giám thị trại giam và CQĐT xem xét tạo điều kiện để được tiếp xúc bị can. **Ý kiến : đồng ý**

Câu 6) Đề xuất VKS là đình chỉ vụ án đối với tội "giết người" vì những căn cứ trên

Ý kiến : đồng ý , căn cứ vào câu 3, 4 trên

Câu 7) phương án riêng vì thư nặc danh rõ ràng khó thuyết phục các cơ quan cho dù nó đúng sự thật **Ý kiến phản hồi : có nên chọn phương án a không ? tại vì :**

- bằng cách thuyết phục VKS nên xem xét lá thư